

한 국 관 광 공 사 감 사

현 지 조 치

감 사 명 : 2019년 제3차 해외지사 종합감사

제 목 : 코리아센터 업무공간 협약 관리 미흡

관계부서 : ★★지사

내 용

1. 업무개요

★★지사는 1974년 5월 개설된 이후 1990년 2월과 2000년 10월 사무실을 이전하였고, 2006년 9월 ★★ 한국문화원으로부터 업무공간을 제공받아 ★★ 코리아센터(이하 “코리아센터”라 한다)에 입주한 이후 현재까지 코리아센터에서 사무실을 운영 중이다.

2. 관계법령 및 판단기준

★★지사는 2007년 5월 코리아센터에 공동으로 입주한 ▲▲원 미국사무소(이하 “▽▽원”이라 한다), ▼▼회 미국사무소(이하 “▼▼회”라 한다)와 아래 [표]와 같이 코리아센터 업무공간의 관리 및 운영에 관한 협약(이하 “협약”이라 한다)을 체결하였으며, 감사일 현재까지 이 협약에 근거하여 코리아센터 업무공간을 관리·운영하고 있다.

[표] 코리아센터 업무공간의 관리 및 운영 관련 협약서 주요내용

제1조(협약서의 목적)	본 협약서는 업무공간의 관리 및 운영에 관한 세부사항을 규정함에 있음
제2조(협약서의 효력 발생 및 기간)	본 협약서는 서명일로부터 효력을 발휘하며 한국관광공사와 ▽▽원, ▼▼회의 합의에 의해 폐지되지 않는 한 그 효력을 유지함
제3조(협약서의 내용)	2. 업무공간 운영 및 관리 제반비용은 한국관광공사가 선집행하고 분기별로 각 기관이 점유하는 면적비율에 의거 후정산하는 것을 기본방침으로 함
제6조(관리비용)	② 운영비용 부담비율은 상호협약에 따라 추후 별도 협의 시까지 아래 비율에 의거 지불함 - 한국관광공사 : 54.17%(면적비율 54.17%) - ▽▽원 : 37.45%(면적비율 38.57%) - ▼▼회 : 8.38%(면적비율 7.26%)
협약당사자	한국관광공사 ★★ 지사장, ▲▲원 미국사무소장, ▼▼회 미국사무소장

※ 협약서 주요내용 발췌 및 재구성

3. 감사결과 확인된 문제

위 협약에 의거 세 기관은 2007년 5월부터 코리아센터 업무공간을 공동으로 관리·운영해왔으나, 2018년 4월 ▼▼회가 폐쇄됨에 따라 위 협약서 제2조에 의거 협약의 효력은 상실된 것으로 보는 것이 마땅하다. 그렇기 때문에 ★★지사는 ▽▽원과 ▼▼회 폐쇄 이후에 대한 업무공간의 공동 관리·운영을 위하여 양자 간 협약을 새로이 체결하여야 했으나 그러하지 아니하였다.

한편 ★★지사는 ▽▽원과 공식적인 문서 교환 없이 상호 구두 협의에 의거하여 코리아센터 업무공간을 양분하고, 운영비용 부담비율을 양사 사무실 면적비율을 바탕으로 공사 58.36%, ▽▽원 41.64%로 조정하여 현재 코리아센터 업무공간을 관리·운영 중이다. 하지만 공식적인 문서에 의하지 아니할 경우 양자 간 권리와

의무가 명확하게 규정된 것이 아니기 때문에 분쟁 발생 시 당사자 간 법적 책임소재가 불분명할 수 있으므로 ★★지사는 ▽▽원과 양자 간 협약을 체결하거나, 공식적인 문서에 의하여 코리아센터 업무공간의 관리 및 운영에 관한 사항을 규정할 필요가 있다.

현지조치 사항

★★지사는 협약 관리가 미흡하였다는 점을 인정하고 실지감사 종료일인 2019년 9월 20일 ▽▽원과 양자 간 협약을 새롭게 체결하여 협약서 사본을 감사실에 제출하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요